ARRETE N° 0338 /PMportant interdiction temporaire d'importation de
certains produits sidérurgiques en République
Gabonaise**LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU
GOUVERNEMENT,**

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°29/63 du 15 juin 1963 portant réglementation des prix en République gabonaise ;

Vu la loi n°1/77 du 4 juin 1977 réglementant les stocks en République Gabonaise ;

Vu la loi n°14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la concurrence en République Gabonaise ;

Vu le décret n°331/PR/MPMEAC du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère
des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce ;Vu le Décret n°0332/PR/MEED du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de
l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable ;Vu le décret n°0325/PR/MCPMEADS du 2 juillet 2015 portant application de certaines dispositions de la
loi n°14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la concurrence en République Gabonaise ;

Vu le décret n°380/PR du 7 avril 1986 fixant les attributions du Premier Ministre ;

Vu le décret n°0257/PR du 02 décembre 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement ;Vu le décret n°0258/PR/PM du 02 décembre 2019 fixant la Composition du Gouvernement de la
République ;

Vu les nécessités de service ;

ARRETE :

Article 1^{er} : Le présent arrêté, pris en application des dispositions du décret n°0325/PR/MCPMEADS du
2 juillet 2015 susvisé, porte interdiction temporaire d'importation de certains produits sidérurgiques en
République Gabonaise.

Article 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par « produits sidérurgiques » les aciers suivants :

- Le fer à béton ;
- Le fil machine de plus de 6,5 mm de diamètre ;
- Les tubes en acier.

Article 3 : L'interdiction temporaire d'importation des produits sidérurgiques cités à l'article 2 ci-dessus instituée par le présent arrêté vise la protection de l'industrie nationale. Elle est instaurée pour une durée de deux (2) ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 4 : La présente interdiction temporaire d'importation ne s'applique pas aux importations en cours, sur mer ou sur route, dûment documentées et signalées au Ministre en charge du Commerce qui en informe le Ministre en charge de l'Economie.

Article 5 : En cas d'insuffisance de la production industrielle nationale des produits sidérurgiques cités à l'article 2 ci-dessus, le Gouvernement Gabonais se réserve le droit de déroger à la présente interdiction temporaire d'importation en accordant des autorisations exceptionnelles temporaires d'importation à des opérateurs économiques nationaux en situation régulière qui en font la demande, sous réserve du respect strict par ces derniers d'un cahier de charges élaboré à cet effet, conforme à la Stratégie Nationale d'Industrialisation, se rapportant notamment à la quantité et à la qualité des produits à importer, à la protection des consommateurs et au respect des lois et règlements en vigueur.

Article 6 : En cas de pénurie ou de non-respect des obligations souscrites dans le cahier de charges, le Gouvernement peut à tout moment suspendre, restreindre ou mettre fin à l'autorisation exceptionnelle temporaire d'importation consentie à un opérateur économique.

A ce titre, les administrations compétentes procèdent régulièrement aux contrôles et audits afin de veiller au respect par les opérateurs économiques concernés de leurs obligations respectives.

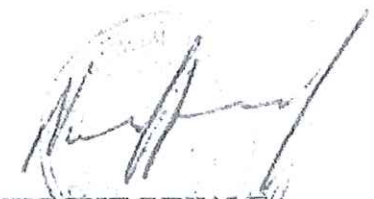
Article 7 : Les opérateurs économiques participant à la production nationale des produits sidérurgiques cités à l'article 2 ci-dessus sont tenus de déclarer trimestriellement leurs stocks respectifs à la Direction Générale du Commerce.

Article 8 : Le Ministre du Tourisme, du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Article 9 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 26 JUIN 2019

Par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;


Julien NKOGE BEKALE
PRÉMIER MINISTRE
DU GOUVERNEMENT